

0002725-86.2019.8.26.0101

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... com o que parece ser anotações referentes ao tráfico de drogas, além de um documento de uma pessoa chamada Bruno Ribeiro Magalhães, que teria sido vítima de roubo de acordo com o RDO 1420/2017, cujo contato não foi possível, e a importância de R\$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais); Que no momento em que adentraram na residência o abordado de nome Pedro lançou em direção ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002725-86.2019.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002725-86.2019.8.26.0101

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 0/2017 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 1797/2017 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Henrique dos Santos Silva e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA e PEDRO PAULO DE ANDRADE, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, e ALAN RODRIGO FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10826/03.

Consta que, no dia 25 de maio de 2017, por volta das 12h00min, na residência localizada na Rua Ana França Barbosa, 45, Parque Residencial Maria Elmira, nesta cidade e comarca de Caçapava, LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA e PEDRO PAULO DE ANDRADE, agindo em concurso e com unidade de desígnios, adquiriram, conduziam e ocultavam, em proveito comum, coisa que sabiam ser produto de crime, qual seja, um automóvel Renault/Sandero, ano/modelo 2008/2009, cor vermelha, placas EY 8511,

pertencente a Adalton William da Cunha, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 25.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ALAN RODRIGO FERNANDES, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo, consistente em revólver, calibre .38, marca Taurus, com numeração suprimida, carregado com cinco munições intactas, bem como 01 (uma) munição de fuzil, calibre 7,62, 02 (duas) munições de fuzil, calibre 5,56, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21/24.

A denúncia foi recebida em 14/09/2017 (fls. 234).

Os autos, originalmente distribuídos sob o nº 0000521-41.2017.8.26.0618, foram desmembrados em relação ao réu LUCAS a fls. 339 e redistribuídos sob o nº 0002725-86.2019.8.26.0101 (fls. 347).

Procedida a citação de LUCAS por edital sem que ele tivesse comparecido ao feito ou constituído defensor, os autos foram suspensos em 08/11/2019, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal (fls. 355).

Citação pessoal de LUCAS procedida em 28/08/2020 (fls. 385/386), que ofereceu defesa prévia por intermédio de defensor nomeado a fls. 390 (fls. 388).

Saneador proferido a fls. 395/397.

A fls. 440/460 foi procedida a juntada por determinação verbal da sentença e do acórdão confirmatório da sentença condenatória proferidos nos autos de nº 0000521-41.2017.8.26.0618 que tramitaram em face dos corréus ALAN RODRIGUES FERNANDES e PEDRO PAULO DE ANDRADE.

Durante a instrução, realizada de forma virtual (fls. 461/462), conforme autorizado no Provimento CSM n.º 2651/22 (art. 1º, §1º e art. 8º), foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação, bem como declarada a revelia do acusado, que se mudou de endereço sem atualizar o juízo (fls. 431). Designada audiência em continuação, esta restou prejudicada em virtude da presente sentença.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Chamo os autos à conclusão para reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

O réu LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA foi processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, em decorrência de fato ocorrido em 25 de maio de 2017, em Caçapava.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05), Boletim de Ocorrência (fls. 16/23, 131/133), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 24/27, 28/29), Laudo Pericial (fls. 93/94), Laudo Pericial (fls. 95/96, 97/98, 99/100, 101/102, 103/108, 109/110, 111/112, 113/115, 116/118, 119/120, 121/123, 124/126) e pela prova oral coligida em ambas as fases da persecução criminal.

Há perspectivas de autoria do acusado em razão de toda a prova oral produzida em ambas as fases da persecução criminal.

Com efeito, em interrogatório extrajudicial (fls. 14), o réu LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA disse que “ comprou o veículo apreendido juntamente com Pedro pagando cada um a importância de R\$ 500,00 (quinhentos reais); Que haviam deixado o carro estacionado na rua onde a polícia militar o encontrou; Que estava na companhia de Pedro no interior da residência quando Alan entrou correndo; Que presenciou Pedro jogar a chave do carro em direção ao córrego que fica próximo; Que não presenciou o encontro da arma, porém tinha conhecido de que Alan estava armado; Que não tem conhecimento das munições de fuzil encontradas; Que reconhece a posse do telefone lacrado sob o n.º 00014922”.

Sobre o crivo do contraditório, foi declarada a revelia de LUCAS, pois mudou-se de endereço sem atualizar o juízo, conforme certificado a fls. 431.

Em juízo, a vítima ADALTON WILLIAM DA CUNHA confirmou que teve seu veículo Sandero roubado, esclarecendo que recuperou o automóvel em más condições, sem a chave e com forte odor de entorpecente. Pelo que ficou sabendo, seu automóvel foi recuperado na posse dos receptadores, pois o assaltante já havia repassado o veículo a terceiros. Chegou a ver as pessoas que estavam com o veículo, mas não os reconheceu como sendo os roubadores. Reconheceu um dos roubadores com certeza (fls. 461/462).

Na fase extrajudicial, os policiais militares LUCIANO TAVARES e ALENCAR ALVES FELICIANO disseram que “estavam em patrulhamento pelo bairro Maria Elmira quando o COPOM irradiou que um veículo Sandero Vermelho de placa EY8511 que seria produto de roubo de acordo com o RDO 1568/2017 -1 DP de SJCampos, estaria trafegando por aquele bairro, momento em que na rua Edmil Mattos, próximo ao número 290, no bairro Maria Elmira, avistaram o veículo e próximo a ele um adolescente que foi identificado como Breno da Silva Nogueira, e ao ser questionado disse que 'não teria nada a ver com a fita'', o que os motivou a questioná-lo novamente a respeito do que queria dizer, e que disse que as pessoas que estariam com carro estariam numa residência no local supra; Que foram até o local encontraram os abordados Lucas Henrique dos Santos Silva, Pedro Paulo de Andrade e Alan Rodrigo Fernandes, que de pronto disseram que tinham uma arma de fogo debaixo de um colchão em um dos quartos do imóvel; Que quando da vistoria do imóvel encontraram uma quantidade de sete aparelhos de telefonia celular, um tablete, uma munição de fuzil calibre 7,62, duas munições de fuzil calibre 5,56, um revólver calibre .38 com numeração suprimida, com cinco munições intactas, além de um caderno com o que parece ser anotações referentes ao tráfico de drogas, além de um documento de uma pessoa chamada Bruno Ribeiro Magalhães, que teria sido vítima de roubo de acordo com o RDO 1420/2017, cujo contato não foi possível, e a importância de R\$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais); Que no momento em que adentraram na residência o abordado de nome Pedro lançou em direção ao córrego próximo por cima do muro uma chave, que seria a chave do veículo Sandero, e quando foram averiguar o interior do automóvel encontraram quatro fotos que seriam do abordado Pedro. Diante disso conduziram os envolvidos à presença da Autoridade Policial para apreciação” (fls. 06/10). Em juízo, o agente militar LUCIANO TAVARES disse que se recorda de alguns fatos. Contou que, no dia, estavam em patrulhamento pelo Bairro Maria Elmira quando avistaram um veículo com aviso de roubo pelo COPOM. Ao se aproximarem do automóvel, viram um adolescente entrando ou saindo do veículo. Nada de ilícito foi localizado com o adolescente, o qual disse que não sabia nada do veículo, mas lhes repassou o endereço de seus responsáveis, isto é, de dois caras que estavam em uma casa próxima. No local informado pelo menor, os rapazes e o menor assumiram a posse do veículo e um deles indicou a presença de armas no local, sendo todos encaminhados ao DP junto do menor. Não se lembra se algum deles se desfez da chave. Conversaram com todos os envolvidos individualmente. Havia o Pedro Paulo e Allan Rodrigo que estavam dentro da casa. Não se recorda de Lucas. Encontraram celulares na residência. Não se recorda quem ficou na responsabilidade pela recepção do veículo devido ao tempo (fls. 461/462).

Frise-se que para se afastar a presumida idoneidade dos agentes estatais (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, o que não se verifica no caso em questão.

Segundo a jurisprudência, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Nesse sentido: “Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (TJSP - Apelação Criminal nº 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Pois bem!

A despeito da versão extrajudicial de LUCAS HENRIQUE acerca da procedência do

automóvel, fato é que o acusado não soube esclarecer satisfatoriamente as circunstâncias nas quais adquiriu por preço irrisório o veículo conjuntamente com o denunciado PEDRO, tampouco apresentou qualquer documento que comprovasse sua origem lícita e/ou a qualificação completa do vendedor, o que indica que tinha plena ciência de sua origem ilícita.

Consigne-se que no crime de receptação, dada a dificuldade da comprovação do elemento subjetivo, a prévia ciência da origem criminosa da coisa deve ser deduzida através dos indícios, conjecturas e circunstâncias exteriores. Nesse contexto, as circunstâncias que envolvem a infração e a conduta do agente caracteriza o dolo direto exigido para a configuração do delito, tal como no caso em apreço.

Sobre este tema, decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo no seguinte sentido: "Receptação. Circunstâncias demonstrando a ciência do réu da origem ilícita do bem. Versão do réu isolada nos autos. Reincidência. Redimensionamento da pena. Regime semiaberto. Substituição da pena mantida, em decorrência da falta de manifestação da acusação. Recurso parcialmente provido". (Apelação nº 0004040-83.2013.8.26.0191. Rel. Francisco Bruno. DJ. 25 de junho de 2015).

Nesse sentido: "O dolo específico constante no artigo 180, caput, do CP, vazado no conhecimento prévio da origem criminosa da res, deve ser auferido através de exame de todas as circunstâncias que cercam o seu recebimento ou do exercício da posse propriamente dita" (RJDTCrim-7/154).

Ademais, "na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca. Assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (TACRIM -SP - RT 746/629). Desse modo, não tendo o réu LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA comprovado a existência de justificativa idônea acerca da posse do veículo produto de roubo encontrado em seu poder, inviável o pleito de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa do crime.

Entrementes, a hipótese é extinção da punibilidade dos fatos imputados réu, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Com efeito, é importante salientar que o crime pelo qual o denunciado eventualmente seria condenado é punido com pena de reclusão de 01 ano a 04 anos, além de multa, conforme se infere do preceito secundário do artigo 180 do Código Penal.

Portanto, em eventual condenação (considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e à primariedade do acusado - fls. 427/429, já que todas as suas condenações criminais são por fatos posteriores), a pena corporal não excederia a 01 ano de reclusão.

Em consequência, a prescrição retroativa, por certo, operar-se-ia em três anos, nos termos dos artigos 109, inciso VI e 110 do Código Penal.

No entanto, a denúncia foi recebida em 14/09/2017 (fls. 234), sendo o processo e curso da prescrição suspensos em 08/11/2019, a teor do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 355).

O réu foi citado pessoalmente em 28/08/2020 (fls. 385/386), o que ensejou a retomada do curso processual e da prescrição.

Verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia (14/09/2017) e a decisão que suspendeu o curso da prescrição (08/11/2019) decorreram mais de dois anos. E da retomada do curso processual (28/08/2020) até a presente data transcorreu mais de 01 ano e 11 meses.

Somados os períodos supramencionados, constata-se que decorreram quase quatro anos desde a data do recebimento da denúncia (frise-se: já deduzido o período de suspensão do curso prescricional em virtude do art. 366 do CPP), o que impõe o reconhecimento da prescrição e a extinção da punibilidade do agente na modalidade virtual.

É que, transitada em julgado eventual condenação, não há dúvidas de que será reconhecida, ao final do processo, ou mesmo em Segunda Instância, a prescrição retroativa, a revelar a falta de interesse de agir superveniente.

Portanto, seria enorme desperdício de tempo e energia de todos os envolvidos no processo, instalar a presente audiência de instrução e julgamento para, ao final, inexoravelmente, reconhecer-se prescrita a pretensão punitiva estatal.

A propósito, o pronunciamento da Egrégia Quarta Câmara do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, in Recurso em Sentido Estrito nº 589.413/0: "Sendo inútil o provimento jurisdicional, ainda que procedente a ação, é de reconhecer-se a ausência de interesse de agir. A máquina estatal, movimentada pelo autor da ação, busca um objetivo concreto, útil, afastada a idéia de seu uso em mera atmosfera abstrata. O mundo do direito não pode posturar-se em tom fenomênico, inteiramente dissociado do mundo concreto". No mesmo sentido, encontra-se outra decisão da mesma Egrégia Câmara, que, ex officio, veio a conceder ordem de habeas corpus (RT 669/315): "De nenhum efeito a persecução penal, com dispêndio de tempo e desgaste do prestígio da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das circunstâncias do caso concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a concessão ex officio de Habeas Corpus para trancar a ação penal".

DISPOSITIVO.

Ante o exposto e do mais que dos autos consta, ante a inexistência de justa causa, nos termos do artigo 107, IV, do Diploma Penal, EXTINGO a PUNIBILIDADE de LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA em relação aos fatos que lhe foram imputados.

Dê-se baixa na pauta de audiência, fazendo-se as comunicações necessárias.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado nos autos no menor valor de referência.

Transitada em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias, arquivando-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Caçapava, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA